

0023225-06.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DIAS RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

JEFFERSON DIAS RODRIGUES e DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, na tarde do dia de 23 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0023225-06.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0023225-06.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DIAS RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

JEFFERSON DIAS RODRIGUES e DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram

denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, na tarde do dia de 23 de março de 2017, por volta das 18h, na Avenida Itaquera nº 6735, Artur Alvim, nesta cidade e comarca de São Paulo, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 38 (trinta e oito) embalagens de maconha, contendo 74,9g (setenta e quatro gramas e nove decigramas), 3,9g (três gramas e nove decigramas) de cocaína e 2,3g (dois gramas e três decigramas) de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais).

Os réus JEFFERSON DIAS RODRIGUES e DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA, também foram denunciados como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

O réu Diego não foi localizado para citação e citado por edital não se manifestou, nem constituiu defensor, razão pela qual o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 379).

O réu Jefferson foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 310/323).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu Jefferson foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Conforme exposto pelas partes, a autoria não ficou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu Jefferson exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O réu Diego não compareceu em juízo para ser interrogado.

Os policiais David e Jorge não se recordavam dos fatos em função do tempo decorrido.

Desta forma, tendo em vista a fragilidade da prova colhida, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe.

Isto posto, ABSOLVO JEFFERSON DIAS RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, das imputações que lhe foram feitas com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como estendo os efeitos da sentença ao corréu, de forma que ABSOLVO DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Os réus poderão apelar em liberdade.

Declaro o perdimento em favor da União dos bens apreendidos, pois não se comprovou a sua origem lícita.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intime-se o corréu Diego por edital e, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA